

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/831/25

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (תיקון – ביצוע מעצר וחקירת אדם עם מוגבלות שכלית או נפשית), התשפ"ג–2022

הוספת סעיפים 24 א ו-24 ב. בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו–1996¹, אחרי סעיף 24 יבוא :

"ביצוע מעצר 24 א. משטרת ישראל תכשיר את שוטריה בנושא וחקירת אדם עם התנהלות עם אנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית; בכל תחנת משטרה יעברו 25% מהשוטרים הכשרה ייעודית בנושא התנהלות עם אנשים עם מוגבלויות אלו ובכל משמרת יהיו לפחות שני שוטרים שעברו הכשרה כאמור; הוראות בדבר משך זמן ההכשרות, תוכן ואופיין ייקבעו על ידי משטרת ישראל בהתייעצות עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

ביצוע מעצר וזימון 24 ב. (א) משטרת ישראל תקים בהתייעצות עם מחקירה בעזרת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מאגר אנשים עם מוגבלויות פרטיהם של אנשים עם מוגבלות נפשית או שכלית בדרגת לקות שאינה מאפשרת תקשורת סדירה איתם (להלן – המאגר).

(ב) לפני ביצוע מעצר או זימון אדם לחקירה יבדוק שוטר האם אותו אדם נכלל במאגר.

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 338.

(2) מצא שוטר כי שמו של האדם נכלל במאגר, ייעצר או יילקח לחקירה רק בידי שוטר שעבר הכשרה ייעודית לפי סעיף 24א, אלא אם היו נסיבות מיוחדות שאינן מאפשרות זאת.

(ג) (1) מידע שהתקבל משימוש במאגר ישמש לביצוע הוראות סעיף זה בלבד.

(2) אדם שהגיע אליו מידע לפי סעיף זה ישמור אותו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש פרט לתכלית האמורה בסעיף קטן (ב).

(ד) המאגר כאמור בסעיף קטן (א) יוקם בתוך 6 חודשים מיום פרסום חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

מטרת הצעת החוק היא לחייב את המשטרה בעריכת הכשרות לגבי התמודדות עם אדם הלוקה בנפשו או שכלו ולא ניתן לתקשר אותו בצורה רגילה, ולקבוע כי רק מי שעבר הכשרה כאמור יעסוק במעצרים של אנשים הסובלים מליקויים כאמור. זאת כדי להימנע ממקרים בהם האדם לא מבין מה רוצים ממנו ולאור כך להתנגד לשוטרים הבאים עמו בשיח ומגע. לכן, מוצע לספק לשוטרים את הידע כיצד לגשת לאדם עם מוגבלות ובכך למנוע אי הבנות בשטח.

זכור מקרה המעצר בחודש דצמבר 2020 של אדם בגיל 66 הלוקה בנפשו, אשר נדרש לחקירה ונגרר מביתו באמצע הלילה אזוק, יחף וללא ביגוד חם בלילה הקר. לאחר חקירה ופעולת זיהוי, הוברר כי אותו אדם נעצר בשוגג ושוחרר מתחנת המשטרה בשעה 5 בבוקר ולאחר זמן קצר הוא הוכרז כנעדר. לאחר 15 שעות של חיפושים הוא אותר כשהוא שרוע ביער במצב קשה מכוסה בבוץ והובהל לבית החולים עם פצעי קור.

בהצעת החוק מוצע לקבוע הכשרה בסיסית לכל שוטרי משטרת ישראל בנושא התנהלות עם אנשים עם מוגבלות וכי בכל תחנת משטרה יעברו 25% מהשוטרים הכשרה ייעודית ומעמיקה יותר בנושא זה. עוד מוצע כי בכל משמרת יהיו בתחנת המשטרה לפחות 2 שוטרים שעברו את ההכשרה הייעודית, וכי מעצר או ליווי לחקירה ייעשו על ידי שוטר שעבר הכשרה ייעודית.

בנוסף, מוצע להקים מאגר מידע במשטרה שיכלול מידע על כל האנשים עם המוגבלויות השכליות או הנפשיות הקיימים ברשויות המוסד לביטוח לאומי ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. מאגר זה ישמש את המשטרה כדי לדעת מבעוד מועד אם אדם המבוקש למעצר או חקירה הוא אדם עם מוגבלות שכלית או נפשית תוך שמירה על סודיות פרטיהם האישיים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה אבוטבול וקבוצת חברי הכנסת (פ/1944/24; פ/2408/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה אבוטבול וקבוצת חברי הכנסת (פ/828/25).

הצעת החוק זהה לפ/1944/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)